



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/611/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

גנדלר סליה רות
באמצעות ב"כ: עו"ד עוז כהן
יהושע בן נון 38, ירושלים
טל': 02-6542333 פקס': 02-6542777

התובעת:

נגד

מנשוב ורדה פזית
באמצעות ב"כ: עו"ד פרי מרקו
החשמונאים 100, תל אביב
טל': 036950466 פקס: 036096116

הנתבעת:

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה שהגישה בעלים של דירה בבית משותף המורה לבעלים של דירה אחרת בבית המשותף לתקן ליקויים בדירה האחרת הגורמים לנזקי רטיבות ונזילה בדירת התובעת, ולתקן נזקי הרטיבות לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותו.
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב טבנקין 35 בגבעתיים, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 28 בגוש 6156 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, סליה רות גנדלר (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה השלישית בבית המשותף, הרשומה הפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 12. הנתבעת, מנשוב ורדה פזית (להלן - "הנתבעת"), היא בעלים של דירה המצויה בקומה הרביעית בבית המשותף, מעל דירת התובעת, הרשומה הפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 16.
3. בהחלטת כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א' שרייבר מיום 12.11.2020, מונה בהסכמת הצדדים מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין, אסי פייזק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/611/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(להלן - "המומחה"), לבדוק דירות הצדדים וליתן חוות דעת בשאלת הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעת, ככל שנמצאו, ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו.

4. ביום 25.11.2020 ניתנה חוות דעת המומחה.
5. ביום 7.2.2021 הודיעה התובעת כי בהתאם להודעת הנתבעת, ביצעה האחרונה עבודות לתיקון ליקויי האיטום בדירתה. בנסיבות אלה, עתרה התובעת להורות לנתבעת להציג אישור מגורם מוסמך מקצועי בדבר תיקון הליקויים, לאחריו יגישו הצדדים סיכומים קצרים בכתב לעניין הוצאות המשפט.
6. התביעה עברה לטיפול.
7. בהחלטה מיום 8.2.2021 הורתי לתגובת הנתבעת, בשים לב כי ביצוע עבודות לתיקון ליקויים בדירת הנתבעת ולתיקון נזקים בדירת התובעת ייעשה בהתאם להוראות המפקחת על רישום מקרקעין.
8. בתגובה מיום 17.2.2021 טענה הנתבעת כי בעל מקצוע מטעמה ביצע את העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתה ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, כנתמך במסמך "דוח ביצוע עבודות איטום מקלחת" מיום 5.1.2021, אשר צורף לתגובה.
9. התובעת מצדה הגישה ביום 24.2.2021 הודעה לפיה "התיקונים שביצעה הנתבעת בדירתה צלחו". כל שנותר להכריע הוא בשאלת הוצאות המשפט על פי סיכומים בכתב שיגישו הצדדים.
10. לבקשת התובעת, משביצעה הנתבעת העבודות הדרושות לתיקון ליקויים בדירתה ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת, איני נדרשת למתן הסעדים (צווי עשה) כמפורט בכתב התביעה.
11. בהתאם, הורתי בהחלטה מיום 28.2.2021 מועדים להגשת סיכומים בכתב לעניין הוצאות המשפט.
12. הצדדים הגישו סיכומיהם בכתב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/611/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. לטענת התובעת יש לפסוק לזכותה מלוא הוצאות המשפט שנגרמו לה בסך כולל של 8,009 ש"ח, שכן אך בעקבות הגשת התביעה וביקור המומחה בדירות הצדדים פעלה הנתבעת לתיקון הליקויים בדירתה ולתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעת. תיקון הליקויים בדירת הנתבעת כלל עבודות נרחבות ומקיפות, ובכללן פירוק ריצוף, עבודות איטום, החלפת צינורות וריצוף מחדש, בבחינת ליקוי יסודי ומשמעותי אשר הסב לתובעת נזקי רטיבות קשים וממושכים בחדר הרחצה בדירה אשר הוצא מכלל שימוש. חרף פניות רבות של התובעת לנתבעת לתקן הליקויים בדירתה, לרבות באמצעות פניה לאגודה לתרבות הדיור, וחוות דעת מומחה מטעם האגודה, לא נאותה הנתבעת לתקן הליקויים בדירה. זאת נעשה אך לאחר הגשת התביעה דנן וקבלת חוות דעת המומחה. התובעת צירפה לכתב הסיכומים אסמכתאות בכתב לעניין הוצאות המשפט.

14. לטענת הנתבעת, אין לחייבה בהוצאות משפט שכן עשתה כל שבידה לאתר הגורם לנזקי הרטיבות בדירת התובעת, האם ליקוי בדירת הנתבעת, ולתקנו. בדיקת נציג חברת הביטוח המבטחת את דירתה הדגימה "איטום לקוי במקלחת", בדומה לחוות דעת מומחה מטעם האגודה לתרבות הדיור, אשר תוקן כבר ביום 14.8.2020. נציג חברת הביטוח שלל נזק בצנרת הדירה. בנסיבות אלה, מששבה ופשטה רטיבות בחדר הרחצה בדירת התובעת היה עליה לפנות לנתבעת, ליתן בידה האפשרות למצות זכויותיה בעניין זה אל מול חברת הביטוח בהתאם לפוליסת הביטוח שבידה, טרם הגשת התביעה.

15. כפי ששניתני בפסקי דין קודמים, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך המשפטי יחויב בהוצאותיו של בעל הדין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו', וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורה הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/611/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, כמשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין" (תחולתה בנסיבות דנן מכוח הוראת תקנה 180(ג)(1) לתקנות סדר הדין האזרחי).

16. אשר לשיעור ההוצאות, אימץ מתקין התקנות החדשות ההלכה שנפסקה בעניין זה במרוצת השנים לפיה בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. בתוך כך, יתחשב בית המשפט "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" ((28.2.2018).

17. בנסיבות דנן, בדין הוגשה התביעה. זאת, משאין חולק כי ליקויים בדירת הנתבעת הם שגרמו לנזקי הרטיבות בדירת התובעת. אין חולק כי עובר להגשת התביעה פנתה התובעת בהזדמנויות רבות לנתבעת בבקשה לתקן הליקויים בדירה ולהביא מזור לנזקי הרטיבות בדירתה היא. עוד אין חולק, כי לא עלה בידי הנתבעת לתקן הליקויים כאמור קודם להגשת התביעה. אין בניסיונות הנתבעת לעשות כן, כטענתה, לרבות באמצעות נציג חברת ביטוח המבטחת את דירתה, כדי לפטרה מהחובה לשלם הוצאות משפט שנגרמו לתובעת, שעה שאך בעקבות הגשת התביעה ומינוי מומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין תוקנו כנטען הליקויים בדירת הנתבעת תוך מיגור נזקי הרטיבות בדירת התובעת, בהתאם לחוות דעת המומחה.

18. בנסיבות אלה, משנחה דעתי כי הוצאות המשפט שנגרמו לתובעת, כפי שהוכחו לפניי באסמכתאות, הן הוצאות סבירות ומידתיות הנחוצות לבירור התביעה, הנני לחייב הנתבעת לשלם לתובעת הוצאות ההליך בסך של 2,150 ש"ח, הכוללות אגרת התביעה וחלקה של התובעת בשכר טרחת המומחה, וכן שכר טרחת עורך דין בסך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/611/2020

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של 5,850 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. לאחר מועד זה יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

19. איני נדרשת לבקשת התובעת להורות פיצול סעדים בגין נזק בלתי ממוני שנגרם לה בשל נזקי הרטיבות בדירתה, משהתובעת אינה נזקקת להיתר להגשת תביעה בעניין סעד זה, אשר לכתחילה אינו מצוי בגדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ' תמוז תשפ"א, 30 יוני 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו